

1524612-74.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524612-74.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524612-74.2020.8.26.0050 - Controle 1161-21

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN VALERIO ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

RYAN VALERIO ALVES DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque em data e local não informados, porém, entre o dia 31 de julho de 2020 e 15 de agosto de 2020, São Paulo/SP, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, a motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, placas DUV9716, produto de furto praticado em desfavor da vítima Eduardo Jardim Molero, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/09, fatos noticiados à polícia via telefonema ao 190. A denúncia foi recebida em 21/10/2021 (fls. 106), o réu foi regularmente citado (fls. 117) e ofereceu defesa prévia (fls. 121). Durante a instrução criminal foram ouvidos a vítima Eduardo e a policial militar Franciele. Ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da

denúncia e a Defesa pela absolvição por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, a vítima declarou que foi para o trabalho, estacionou a moto e quando retornou a moto não estava mais no local. Fez boletim de ocorrência online, posteriormente recebeu ligação dos policiais informando sobre terem encontrado a motocicleta. Não reconheceu o acusado RYAN como autor do furto na delegacia. A motocicleta estava sem farol, arrancaram painel, trocaram banco e paralamas. Não consertou a moto porque não tem dinheiro no momento, o orçamento ficou em 3 mil reais.

A policial Franciele relatou que foram acionados posteriormente à ocorrência já ter acontecido. Receberam a informação da colisão da motocicleta e veículo Jeep Renegade. Realizaram consulta e constataram que a motocicleta era produto de furto. Indagado, o réu afirmou desconhecer a procedência ilícita da motocicleta. Comprou pelo facebook pelo valor de R\$ 2.800,00, em dinheiro, e não fez pesquisas sobre a moto. O réu não tinha documento da motocicleta.

Ao ser interrogado, o réu RYAN afirmou que foi condenado por roubo. Trabalhava como entregador de pizza. Morava com sua mãe e tem 1 filho. Comprou a moto, mas não sabia que era roubada, puxou pelo aplicativo e não constava que a moto era ilícita. Andava com a moto e o foi atingido pelo Jeep Renegade, no hospital foi informado pelos policiais que a moto era ilícita. Tinha comprado a moto há 25 dias e pagou R\$ 1.800,00 com ajuda de sua mãe e irmão, pagaram em dinheiro. Não se recorda do nome do vendedor que anunciou no facebook. Retirou a moto na estação de Ferraz. O vendedor não entregou a documentação da moto, afirmando que havia perdido. Adquiriu a moto no começo de agosto/2020.

Não há dúvidas quanto a autoria de RYAN no delito de receptação, isso porque a policial militar ouvida em Juízo confirmou que foram acionadas em razão da colisão da motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placas DUV9716, conduzida pelo réu RYAN e um veículo Jeep em via pública, e após consulta constataram que a motocicleta era produto de furto praticado em data anterior contra a vítima Eduardo.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]" (AgRg no AREsp 1686847 / SE, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2020).

Da mesma forma, a vítima Eduardo confirmou que estacionou sua motocicleta em via pública no dia 31 de julho de 2020 e quando retornou ao local constatou que sua moto havia sido furtada, registrando a ocorrência.

A versão apresentada pelo réu de que não sabia da procedência ilícita da motocicleta, não se mostra verossímil, visto que o valor de R\$ 1.800,00 por ele pago era muito inferior ao valor de mercado, bem como por não ter exigido qualquer documento ou recibo que demonstre que houve de fato a venda e compra do referido bem.

Nota-se que não há dúvidas de que o réu praticou a receptação da motocicleta, restando controverso o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o dolo de adquirir o produto sabendo ser produto de ilícito.

Neste sentido, é certo que a ciência da ilicitude do bem deve ser apurada em conjunto com as demais provas produzidas, vez que o dolo por si só tem caráter subjetivo. Este é o entendimento do do Superior Tribunal de Justiça: "Na

receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. No caso, ambos estão a evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por parte do recorrido. [...] Agravo a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp nº 908.826/RS, Relatora Ministra Jane Silva, Sexta Turma, v.u., j. 30.10.2008, DJe 17.11.2008).

Assim, considerando que a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placas DUV9716, foi comprada pelo acusado por valor muito inferior ao de mercado, não foi exibido qualquer documento ou recibo da transação realizada, não soube dizer nome ou endereço do vendedor e que aceitou a compra do veículo sem sequer exigir o documento do veículo, considero presentes elementos que evidenciam a vontade do réu em receber e ocultar produto que sabia ter origem ilícita.

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 20, alínea "c", combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é primário e menor de 21 anos na data dos fatos, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. representados por sua conduta social reprovável, vez que responde foi condenado pela prática de roubo ocorrido após os fatos aqui narrados, o que demonstra habitualidade na prática delitiva, portanto, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída, pois tais medidas não se mostram eficazes como prevenção e repressão ao crime.

Como está solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu RYAN VALERIO ALVES DA SILVA a 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

P.R.I.

São Paulo, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA